

## Hinweis / Notice

Akte: testakte

### **Deutsch**

Diese Testakte wurde mit KI generiert und ist ein Experiment.

Benutzung auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr.

### **English**

This test case file was generated with AI and is an experiment.

Use at your own responsibility and risk.

# Rubrum und Verfahrensbasis

## Gericht

Amtsgericht Musterstadt, Abteilung fuer Zivilsachen, Geschaeftsnummer 12 C 145/26.

## Verfahrensart

Allgemeine Zivilklage auf Zahlung (Schadensersatz aus Verkehrsunfall). Verfahren vor dem Amtsgericht; kein Anwaltszwang nach Paragraf 78 ZPO, beide Seiten sind gleichwohl anwaltlich vertreten.

## Parteien

Klaegerin: Hildegard Sauer, Lindenweg 4, 12345 Musterstadt. Halterin und Fahrerin des Personenkraftwagens VW Golf, amtliches Kennzeichen MU-SA 412.

Beklagter: Konrad Welp, Ahornstrasse 19, 12347 Musterstadt. Halter und Fahrer des Personenkraftwagens BMW, amtliches Kennzeichen MU-KW 87.

## Verfahrensbevollmaechtigte

Fuer die Klaegerin: Rechtsanwaeltin Dr. Petra Falk, Falk und Kollegen, Marktplatz 2, 12345 Musterstadt.

Fuer den Beklagten: Rechtsanwalt Tobias Renn, Renn Rechtsanwälte, Bahnhofstrasse 30, 12347 Musterstadt.

## Streitwert und Zustaendigkeit

Vorlaeufiger Streitwert 3.500 Euro. Sachliche Zustaendigkeit des Amtsgerichts nach Paragraf 23 Nummer 1 GVG (Streitwert bis 10.000 Euro). Oertliche Zustaendigkeit nach Paragrafen 12, 13 ZPO (Wohnsitz des Beklagten) sowie nach Paragraf 32 ZPO (Begehungsort der unerlaubten Handlung); beide Anknuepfungen fuehren nach Musterstadt.

## Verfahrensstand bei Aktenuebernahme

Klage eingereicht und nach Eingang des Gerichtskostenvorschusses zugestellt. Verteidigungsanzeige fristgerecht. Klageerwiderung liegt vor. Ein Termin ist noch nicht bestimmt; ueber die Verfahrensweise (frueher erster Termin oder schriftliches Vorverfahren) ist zu entscheiden.

# Klageschrift

Rechtsanwaeltin Dr. Petra Falk, Marktplatz 2, 12345 Musterstadt

An das Amtsgericht Musterstadt

In dem Rechtsstreit der Frau Hildegard Sauer, Lindenweg 4, 12345 Musterstadt, Klaegerin, Prozessbevollmaechtigte Rechtsanwaeltin Dr. Falk, gegen Herrn Konrad Welp, Ahornstrasse 19, 12347 Musterstadt, Beklagter, erhebe ich namens und in Vollmacht der Klaegerin Klage und werde beantragen:

## Antraege

1. Der Beklagte wird verurteilt, an die Klaegerin 3.500 Euro nebst Zinsen in Hoehe von fuenf Prozentpunkten ueber dem Basiszinssatz seit dem 12.04.2026 zu zahlen.
2. Der Beklagte traegt die Kosten des Rechtsstreits.
3. Das Urteil ist vorlaeufig vollstreckbar.

## Sachverhalt

Am 15.03.2026 gegen 8.20 Uhr ereignete sich im Kreisverkehr an der Einmuendung Bahnhofstrasse auf den Lindenweg in Musterstadt ein Verkehrsunfall zwischen dem Fahrzeug der Klaegerin und dem Fahrzeug des Beklagten.

Die Klaegerin befuhr mit ihrem VW Golf bereits den Kreisverkehr. Der Beklagte fuhr mit seinem BMW aus der Bahnhofstrasse in den Kreisverkehr ein, ohne der im Kreis befindlichen Klaegerin den Vorrang zu gewaehren. Es kam zur Kollision zwischen der rechten Fahrzeugseite des klaegerischen Fahrzeugs und der Front des Beklagtenfahrzeugs.

Die Vorfahrt im Kreisverkehr war durch das Zeichen 215 mit Zusatzzeichen 205 angeordnet; der einfahrende Verkehr hat dem Verkehr im Kreis Vorrang zu gewaehren. Der Beklagte hat diesen Vorrang missachtet.

An dem Fahrzeug der Klaegerin entstand ein Sachschaden. Die Reparatur kostete ausweislich der Rechnung der Fachwerkstatt 3.420 Euro. Hinzu kommt eine Auslagenpauschale von 80 Euro. Der Gesamtschaden betraegt damit 3.500 Euro.

Mit anwaltlichem Schreiben vom 28.03.2026 wurde der Beklagte unter Fristsetzung bis zum 11.04.2026 zur Zahlung aufgefordert. Eine Zahlung erfolgte nicht; der Beklagte befindet sich seit dem 12.04.2026 in Verzug.

## Beweisangebote

- Zur Tatsache, dass die Klaegerin sich bereits im Kreisverkehr befand und der Beklagte ohne Vorrang einfuhr: Zeugnis des Polizeibeamten Markus Beil, zu laden ueber die Polizeiinspektion Musterstadt, sowie die polizeiliche Unfallmeldung (Anlage K 2).
- Zur Hoehe des Reparaturschadens: Reparaturrechnung der Werkstatt (Anlage K 1) sowie Einholung eines Sachverstaendigengutachtens.
- Zum Unfallhergang im Uebrigen: Einholung eines unfallanalytischen Sachverstaendigengutachtens.

## Anlagenverzeichnis

- Anlage K 1: Reparatturrechnung der Auto Riffel GmbH vom 24.03.2026.
- Anlage K 2: Unfallmeldung der Polizeiinspektion Musterstadt vom 15.03.2026.
- Anlage K 3: Anwaltliches Aufforderungsschreiben vom 28.03.2026.

Dr. Falk, Rechtsanwaeltin

# Klageerwiderung

Rechtsanwalt Tobias Renn, Bahnhofstrasse 30, 12347 Musterstadt

An das Amtsgericht Musterstadt

In dem Rechtsstreit Sauer gegen Welp, Geschaeftsnummer 12 C 145/26, zeige ich die Vertretung des Beklagten an und beantrage:

## Antraege

1. Die Klage wird abgewiesen.
2. Die Klaegerin traegt die Kosten des Rechtsstreits.

## Erwiderung

Der Unfall vom 15.03.2026 wird dem Grunde nach eingeraeumt; die Schilderung des Hergangs wird jedoch bestritten.

Unzutreffend ist, dass der Beklagte ohne Vorrang in den Kreisverkehr eingefahren sei. Der Beklagte hatte den Kreisverkehr bereits vollstaendig erreicht, als die Klaegerin mit deutlich ueberhoehter Geschwindigkeit von rechts heranfuhr und nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Die Klaegerin fuhr nach dem Eindruck des Beklagten mit mindestens 50 Kilometern pro Stunde, obwohl im Kreisverkehr eine an die Sichtverhaeltnisse angepasste, deutlich geringere Geschwindigkeit geboten war.

Den Hergang, wie ihn die Klaegerin schildert, kann der Beklagte nicht bestaetigen; er bestreitet ihn mit Nichtwissen, soweit es um die Fahrlinie der Klaegerin vor der Kollision geht.

Die Hoehe der Reparaturkosten wird mit Nichtwissen bestritten. Es wird bestritten, dass saemtliche abgerechneten Positionen unfallbedingt sind; insbesondere wird bestritten, dass die in der Rechnung aufgefuehrte Lackierung der hinteren Tuer auf den Unfall zurueckgeht.

Jedenfalls trifft die Klaegerin ein erhebliches Mitverschulden wegen nicht angepasster Geschwindigkeit, sodass eine Haftungsquote zu ihren Lasten zu bilden ist.

## Beweisangebote

- Zur ueberhoehten Geschwindigkeit der Klaegerin und dazu, dass der Beklagte den Kreisverkehr bereits erreicht hatte: Parteivernehmung des Beklagten sowie Einholung eines unfallanalytischen Sachverstaendigengutachtens.
- Zur fehlenden Unfallbedingtheit einzelner Reparaturpositionen: Einholung eines Sachverstaendigengutachtens (Anlage B 1, Lichtbilder).

## Anlagenverzeichnis

- Anlage B 1: Lichtbilder der Unfallstelle und der Fahrzeugschaeden, aufgenommen am 15.03.2026.

Renn, Rechtsanwalt

## Anlage K 1 — Reparaturrechnung

Auto Riffel GmbH, Industriestrasse 7, 12345 Musterstadt

Rechnung Nummer R-2026-0488 vom 24.03.2026

Kundin: Hildegard Sauer, Lindenweg 4, 12345 Musterstadt Fahrzeug: VW Golf, amtliches Kennzeichen MU-SA 412, Fahrgestellnummer WVVZZZ1KZ6W412389

| Position | Leistung                                        | Betrag in Euro |
|----------|-------------------------------------------------|----------------|
| 1        | Tuer hinten rechts instand setzen und lackieren | 1.180          |
| 2        | Kotfluegel hinten rechts erneuern               | 740            |
| 3        | Seitenschweller richten                         | 360            |
| 4        | Achsvermessung und Einstellung                  | 240            |
| 5        | Ersatzteile und Kleinmaterial                   | 520            |
| 6        | Arbeitslohn weitere Positionen                  | 380            |
|          | Summe                                           | 3.420          |

Die Reparatur wurde am 24.03.2026 abgeschlossen und an die Kundin uebergeben. Zahlbar sofort ohne Abzug auf das Konto DE00 0000 0000 0000 0000 00.

## Anlage K 2 — Unfallmeldung der Polizei

Polizeiinspektion Musterstadt, Vorgangsnummer ST-0815-26

Unfallaufnahme vom 15.03.2026, 8.35 Uhr

Unfallort: Kreisverkehr Bahnhofstrasse auf Lindenweg, Musterstadt. Vorfahrt im Kreisverkehr durch Zeichen 215 mit Zusatzzeichen 205 geregelt.

Beteiligte:

- Fahrzeug 1: VW Golf, MU-SA 412, Fahrerin Hildegard Sauer.
- Fahrzeug 2: BMW, MU-KW 87, Fahrer Konrad Welp.

Feststellungen des aufnehmenden Beamten Markus Beil:

- Endstellung der Fahrzeuge im Bereich der Einfahrt Bahnhofstrasse in den Kreis.
- Beschädigung Fahrzeug 1 an der rechten Seite (Tuer hinten rechts, Kotfluegel hinten rechts).
- Beschädigung Fahrzeug 2 an der Front links.
- Splitterfeld und Bremsspur nicht eindeutig zuzuordnen; Witterung trocken, Fahrbahn frei.

Angaben der Beteiligten am Unfallort:

- Frau Sauer: sie sei im Kreis gefahren, der BMW sei ohne anzuhalten eingefahren.
- Herr Welp: er sei bereits im Kreis gewesen, der Golf sei zu schnell gewesen.

Ein Verwarnungs- oder Bussgeldverfahren ist aus der Meldung nicht ersichtlich. Die widerstreitenden Angaben sind nicht abschliessend bewertet.

## Anlage K 3 — Anwaltliches Aufforderungsschreiben

Falk und Kollegen, Marktplatz 2, 12345 Musterstadt

An Herrn Konrad Welp, Ahornstrasse 19, 12347 Musterstadt

Musterstadt, 28.03.2026

Betreff: Verkehrsunfall vom 15.03.2026, Kreisverkehr Bahnhofstrasse, Musterstadt

Sehr geehrter Herr Welp,

ich vertrete die rechtlichen Interessen von Frau Hildegard Sauer. Bei dem oben genannten Unfall sind Sie ohne Beachtung des Vorrangs der im Kreisverkehr befindlichen Fahrzeuge eingefahren und mit dem Fahrzeug meiner Mandantin kollidiert.

Der meiner Mandantin entstandene Schaden setzt sich wie folgt zusammen:

| Position                      | Betrag in Euro |
|-------------------------------|----------------|
| Reparaturkosten laut Rechnung | 3.420          |
| Auslagenpauschale             | 80             |
| Summe                         | 3.500          |

Ich fordere Sie auf, den Betrag von 3.500 Euro bis zum 11.04.2026 auf das Kanzleikonto zu zahlen. Nach fruchtlosem Fristablauf werde ich ohne weitere Ankuendigung Klage erheben und befinden Sie sich in Verzug.

Mit freundlichen Gruessen

Dr. Falk, Rechtsanwaeltin

## Anlage B 1 — Lichtbilder der Unfallstelle (Beschreibung)

Vorgelegt vom Beklagten. Die Lichtbilder selbst liegen als Bilddatei im Original vor; hier die textliche Beschreibung fuer die Akte.

| Bild  | Motiv                                                     | Bedeutung fuer den Streit                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| B 1.1 | Uebersicht des Kreisverkehrs aus Sicht der Bahnhofstrasse | zeigt Sichtachsen und Beschilderung Zeichen 215 mit Zusatzzeichen 205 |
| B 1.2 | Front des BMW links                                       | Anstossbereich Fahrzeug 2                                             |
| B 1.3 | Rechte Seite des VW Golf                                  | Schaden an Tuer hinten rechts und Kotfluegel                          |
| B 1.4 | Endstellung beider Fahrzeuge                              | Lage im Einfahrtbereich, Grundlage der Unfallanalyse                  |

Der Beklagte leitet aus B 1.4 ab, dass er den Kreis bereits erreicht hatte. Die Klaegerin tritt dem entgegen. Die Endstellung allein traegt keine sichere Aussage zum Vorrang; sie ist Anknuepfungstatsache fuer ein unfallanalytisches Gutachten.

Hinweis: Die Lichtbilder ersetzen kein Sachverstaendigengutachten. Geschwindigkeit und genaue Fahrlinien lassen sich aus Standbildern nicht zuverlaessig ableiten.

# Hinweis nach Paragraph 139 ZPO und Beweisbeschluss-Entwurf

Entwurf zur richterlichen Pruefung. Kein automatisierter Letztentscheid.

## Hinweis nach Paragraph 139 ZPO

1. Die Klaegerin wird darauf hingewiesen, dass die Unfallbedingtheit der Reparaturposition Lackierung Tuer hinten rechts (Anlage K 1, Position 1) bestritten ist und bislang nur durch die Rechnung belegt wird. Es wird angeregt, hierzu ergaenzend vorzutragen und das Beweisangebot zu praezisieren.
2. Der Beklagte wird darauf hingewiesen, dass das Bestreiten der ueberhoehten Geschwindigkeit der Klaegerin mit Nichtwissen nicht ausreicht, soweit er eigene Wahrnehmungen schildert; insoweit ist konkreter Tatsachenvortrag erforderlich (Paragraph 138 Absatz 4 ZPO).
3. Beide Parteien erhalten Gelegenheit, binnen drei Wochen ergaenzend vorzutragen.

## Beweisbeschluss-Entwurf

Es soll Beweis erhoben werden

1. ueber die Behauptung der Klaegerin, der Beklagte sei in den Kreisverkehr eingefahren, als die Klaegerin sich bereits darin befand, sowie ueber die Behauptung des Beklagten, die Klaegerin sei mit nicht angepasster, ueberhoehter Geschwindigkeit gefahren, durch Einholung eines schriftlichen unfallanalytischen Sachverstaendigengutachtens,
2. ueber die Unfallbedingtheit und Erforderlichkeit der einzelnen Reparaturpositionen gemaess Anlage K 1 durch Einholung eines Sachverstaendigengutachtens aus dem Kraftfahrzeugwesen,
3. ueber den Unfallhergang durch Vernehmung des Zeugen Polizeiobermeister Markus Beil.

Mit der Erstattung der Gutachten zu den Ziffern 1 und 2 wird ein oeffentlich bestellter und vereidigter Sachverstaendiger beauftragt; die Auswahl bleibt vorbehalten. Anknuepfungstatsachen sind die Unfallmeldung (Anlage K 2), die Lichtbilder (Anlage B 1) und die Reparaturrechnung (Anlage K 1).

Der Klaegerin wird aufgegeben, einen Auslagenvorschuss von 1.200 Euro einzuzahlen (Paragraph 17 GKG); die Beweisaufnahme zu Ziffer 1 erfolgt nach Eingang.

## Urteilsentwurf

Entwurf zur richterlichen Pruefung; er unterstellt das Ergebnis der Beweisaufnahme (ueberwiegende Haftung des Beklagten, Mitverursachungsanteil der Klaegerin von einem Viertel wegen nicht angepasster Geschwindigkeit) und dient als Tenor- und Begruendungsgeruest. Die Letztentscheidung trifft der Mensch.

### Tenor

1. Der Beklagte wird verurteilt, an die Klaegerin 2.625 Euro nebst Zinsen in Hoehe von fuenf Prozentpunkten ueber dem Basiszinssatz seit dem 12.04.2026 zu zahlen.
2. Im Uebrigen wird die Klage abgewiesen.
3. Von den Kosten des Rechtsstreits tragen die Klaegerin ein Viertel und der Beklagte drei Viertel.
4. Das Urteil ist vorlaeufig vollstreckbar, fuer die Klaegerin gegen Sicherheitsleistung in Hoehe von 110 Prozent des jeweils zu vollstreckenden Betrages, fuer den Beklagten ohne Sicherheitsleistung; die Klaegerin darf die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung abwenden.

### Tatbestand

Die Klaegerin verlangt vom Beklagten Schadensersatz aus einem Verkehrsunfall vom 15.03.2026 im Kreisverkehr Bahnhofstrasse in Musterstadt. Die Klaegerin befuhr den Kreisverkehr, der Beklagte fuhr aus der Bahnhofstrasse ein. Es kam zur Kollision. Die Klaegerin behauptet, der Beklagte habe ihren Vorrang missachtet, und beziffert ihren Schaden auf 3.500 Euro. Der Beklagte behauptet, die Klaegerin sei mit ueberhoehter Geschwindigkeit gefahren, und bestreitet die Hoehe einzelner Reparaturpositionen.

Wegen der Einzelheiten wird auf die Klageschrift, die Klageerwiderung und die Anlagen Bezug genommen.

### Entscheidungsgruende

Die zulaessige Klage ist ueberwiegend begruendet.

Die Klaegerin hat gegen den Beklagten einen Anspruch auf Schadensersatz aus Paragraphen 7 Absatz 1, 18 Absatz 1 StVG sowie Paragraph 823 Absatz 1 BGB. Beim Betrieb des Beklagtenfahrzeugs ist ein Schaden am Fahrzeug der Klaegerin entstanden. Ein Haftungsausschluss nach Paragraph 7 Absatz 2 StVG (hoehere Gewalt) liegt nicht vor.

Im Rahmen der Abwaegung nach Paragraph 17 Absatz 1 und 2 StVG ueberwiegt der Verursachungsbeitrag des Beklagten deutlich. Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme hat der Beklagte den Vorrang der im Kreisverkehr befindlichen Klaegerin missachtet. Der Klaegerin faellt allerdings ein Mitverursachungsanteil zur Last, weil sie ihre Geschwindigkeit nicht ausreichend an die Verhaeltnisse im Kreisverkehr angepasst hat. Das Gericht bewertet die Mitverursachung der Klaegerin mit einem Viertel, sodass der Beklagte zu drei Vierteln haftet.

Der erstattungsfaeehige Schaden betraegt nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme 3.500 Euro; die Unfallbedingtheit auch der streitigen Lackierungsposition ist erwiesen. Bei einer Haftungsquote von drei Vierteln ergibt sich ein Betrag von 2.625 Euro. Im Uebrigen war die Klage abzuweisen.

Der Zinsanspruch folgt aus Verzug (Paragraphen 286, 288 BGB). Die Kostenentscheidung beruht auf Paragraph 92 Absatz 1 ZPO, die Entscheidung zur vorlaeufigen Vollstreckbarkeit auf Paragraphen 708 Nummer 11, 711 ZPO.

## **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen dieses Urteil ist die Berufung statthaft, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 600 Euro uebersteigt oder das Gericht die Berufung zugelassen hat (Paragraf 511 ZPO). Die Berufung ist binnen eines Monats ab Zustellung beim Landgericht Musterstadt einzulegen.